

MANUAL GESTIÓN RECURSO HUMANO: CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE KARAKURA

Introducción

El presente Manual de Talento Humano guía la relación de la Caja de Previsión Social Municipal de Karakura (CPSM) con sus funcionarios, detallando las situaciones administrativas propias del ejercicio de su función misional.

El Manual se articula con la Política Estratégica de Talento Humano y la Política de Integridad, en el marco de la Dimensión de Talento Humano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), y recopila las normas de la Constitución Política, la Corte Constitucional, decretos y conceptos de Función Pública, así como la normativa de la CNSC, con el fin de dar claridad al manejo del talento humano de la entidad.

I. Objetivos y Alcance

A. Objetivo

Establecer los lineamientos para el ciclo de gestión y desarrollo del talento humano en la CPSM: vinculación, capacitación, gestión del conocimiento y desarrollo, bienestar, evaluación de desempeño, gestión salarial y retiro de personal, así como las diligencias requeridas ante situaciones administrativas específicas.

B. Alcance

Este documento va dirigido a todos los servidores públicos de la CPSM.

II. Definiciones, Glosario o Terminología

- **Situación Administrativa:** circunstancias o estados en que se encuentran los funcionarios frente a la administración, que compilan derechos, obligaciones y deberes en un momento de su relación laboral.
- **Servicio:** conjunto de acciones misionales que agregan valor al usuario.
- **Servicio activo:** el funcionario ejerce las funciones del empleo en el cual fue nombrado y posesionado.
- **Funcionario:** persona natural que ejerce una relación legal y reglamentaria con el Estado y presta un servicio público.
- **Trámite:** conjunto de pasos regulados por el Estado que el usuario debe surtir para adquirir un derecho o cumplir una obligación.
- **Permiso:** situación administrativa regulada en el artículo 2.2.5.5.17 del Decreto 1083 de 2015 (modificado por el 648 de 2017); incluye el permiso hasta por tres días, el sindical, el académico y el de docencia universitaria, entre otros.

- **Licencia:** puede ser no remunerada (motivos personales o de estudio) o remunerada (actividades deportivas, enfermedad, maternidad, paternidad y luto).
- **Licencia ordinaria no remunerada:** separación temporal del funcionario de sus funciones, sin que cese el vínculo laboral.
- **Licencia por luto:** licencia remunerada de cinco (5) días hábiles por fallecimiento del cónyuge, compañero(a) permanente o familiar hasta segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y segundo civil (Ley 1635 de 2013).
- **Descanso remunerado por lactancia:** dos descansos de treinta (30) minutos dentro de la jornada laboral, sin descuento salarial, durante los primeros seis (6) meses de edad del hijo (Art. 238 CST).
- **Comisión:** el empleado ejerce temporalmente funciones de su cargo en lugar diferente a su sede habitual o atiende actividades oficiales distintas a las de su empleo (Art. 2.2.5.5.21 Decreto 1083 de 2015).
- **Compensatorio:** descanso remunerado que se otorga por haber laborado un domingo o festivo.
- **Descanso por tiempo remunerado:** descanso compensado en semana santa y fin de año, siempre que se haya compensado el tiempo laboral equivalente.
- **Encargo:** forma de provisión de empleos por vacancia temporal o definitiva; designación temporal de un empleado para asumir total o parcialmente las funciones de otro empleo (Art. 2.2.5.5.41 Decreto 1083 de 2015).
- **Prestando servicio militar:** el empleado llamado a prestar servicio militar obligatorio o convocado como reservista no sufre alteración en su situación laboral, queda exento de obligaciones civiles y sin derecho a remuneración (Art. 2.2.5.10.31 Decreto 1083 de 2015).
- **Vacaciones:** descanso de quince (15) días hábiles después de un año de servicio; tiene doble carácter de situación administrativa y prestación social; solo se acumula hasta por dos años por necesidades del servicio.
- **Suspendido en ejercicio de funciones:** originada en orden judicial o sanción disciplinaria (Art. 44 Ley 734 de 2002); la suspensión provisional dentro de un proceso disciplinario es de tres (3) meses, prorrogable por otro tanto.
- **Renuncia:** acto unilateral, libre y espontáneo mediante el cual el empleado manifiesta su voluntad de dejar el cargo.
- **Auxilio de Cesantías:** prestación social a cargo del empleador, equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcional a la fracción.
- **Reubicación:** figura para distribuir el personal dentro de la planta global según perfiles, organización interna y necesidades del servicio; no procede entre entidades.
- **Reincorporación:** vinculación del funcionario que cesó una incapacidad laboral superior a 180 días, mediante acto administrativo (Art. 16 Decreto 2351 de 1965).
- **Causales de retiro:** renuncia, retiro por pensión, reintegro del pensionado, abandono de cargo y revocatoria del nombramiento, entre otras del Decreto 1083 de 2015; la edad de retiro forzoso es de 70 años (Ley 1821 de 2016).

- **Evaluación del Desempeño:** calificación objetiva y cuantitativa realizada por el jefe inmediato conforme a objetivos, compromisos y competencias laborales (Art. 2.2.8.1.1 Decreto 1083 de 2015).
- **Lista de Elegibles:** relación de aspirantes que superaron el concurso, vigente por dos años, en estricto orden de mérito.
- **Nombramiento en Período de Prueba:** designación de quien ocupó el primer puesto en la lista de elegibles, por seis (6) meses.
- **Nombramiento Ordinario:** designación para proveer empleos de libre nombramiento y remoción, con base en el mérito (Art. 23 Ley 909 de 2004).
- **Nombramiento Provisional:** vinculación transitoria por seis (6) meses mientras se surte el proceso de selección de un empleo de carrera (Art. 24 Ley 909 de 2004).
- **OPEC:** Oferta Pública de Empleos de Carrera Administrativa.
- **Período de Prueba:** tiempo en que el empleado demuestra su capacidad de adaptación, eficiencia e integración institucional.
- **Registro Público de Carrera Administrativa:** conjunto de datos de los funcionarios que superaron el período de prueba (Art. 34 Ley 909 de 2004).
- **Carrera Administrativa:** sistema técnico de administración de personal que garantiza eficiencia, estabilidad e igualdad de oportunidades, basado en el mérito (Art. 27 Ley 909 de 2004).
- **Licencia parental compartida:** modalidad de la licencia de maternidad mediante la cual los padres distribuyen entre ellos, de mutuo acuerdo, máximo las últimas seis semanas.
- **Licencia parental flexible de tiempo parcial:** permite alternar un periodo de la licencia con trabajo de medio tiempo.

III. Fundamento Normativo

Ver Normograma de Gestión Recurso Humano.

IV. Provisión de Empleos

Los empleos se proveen mediante nombramiento ordinario, nombramiento en período de prueba, encargo o nombramiento provisional; de forma definitiva, transitoria (encargo o provisional) o temporal (supernumerario o empleos temporales). Para que el nombramiento surta efectos se requiere que: a) recaiga en un empleo regularmente establecido; b) provenga de autoridad competente; c) recaiga en quien acredite los requisitos; d) sea aceptado por el designado; y e) se tome posesión dentro de los plazos legales.

A. Provisión de vacantes definitivas

Conforme al artículo 2.2.5.2.1 del Decreto 1083 de 2015 (modificado por el 648 de 2017), las vacantes definitivas se generan, entre otras causales, por: renuncia aceptada; insubsistencia del nombramiento (libre nombramiento o por evaluación de desempeño no satisfactoria); insubsistencia del nombramiento provisional; destitución; revocatoria del nombramiento; invalidez absoluta; pensión; edad de retiro forzoso; traslado; nulidad judicial; abandono del empleo; muerte; terminación del período; y demás causales constitucionales o legales.

B. Provisión de vacantes temporales

El empleo queda vacante temporalmente cuando su titular está en: vacaciones, licencia, permiso remunerado, comisión (salvo la de servicios al interior), encargo, suspensión disciplinaria, fiscal o judicial, período de prueba en otro empleo de carrera, o descanso compensado (Art. 2.2.5.2.2 Decreto 1083 de 2015). Los cargos de libre nombramiento se proveen mediante encargo de empleados de la misma naturaleza; los de carrera, mediante listas de elegibles de la CNSC y, en su defecto, por encargo o nombramiento provisional.

V. Tipos de nombramientos a un cargo de manera definitiva o temporal

A. Nombramiento Ordinario

Aplica a empleos de libre nombramiento y remoción, cuyas funciones implican especial confianza o la adopción de políticas institucionales; se provee previo cumplimiento de los requisitos y el procedimiento de la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015.

B. Nombramiento en Periodo de Prueba

Los empleos de carrera se proveen en período de prueba o en ascenso con quienes superaron el concurso de méritos, prevaleciendo el primer lugar de la lista de elegibles en firme informada por la CNSC.

C. Nombramiento en Encargo

Los empleados de carrera tienen derecho a ser encargados si acreditan requisitos y aptitudes, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última evaluación fue sobresaliente; el encargo debe recaer en un empleado del cargo inmediatamente inferior. En vacancia definitiva, el encargo dura hasta tres (3) meses, prorrogable por tres (3) meses más. No interrumpe el tiempo de servicio ni afecta los derechos de carrera (Art. 2.2.5.5.41 Decreto 1083 de 2015).

D. Nombramiento Provisional

Procede en empleos de carrera en vacancia temporal, mientras dure la situación que la originó, cuando no sea posible proveerlos por encargo (Art. 25 Ley 909 de 2004).

VI. Proceso para un Nombramiento

A. Nombramiento al cargo

El Alcalde o Gobernador nombra en la rama ejecutiva territorial a los empleados bajo su dependencia, a directores o gerentes de entidades centrales y descentralizadas, a cargos no provistos por concurso ni por otra autoridad, y a los jefes de Control Interno (Art. 2.2.5.1.2 Decreto 1083 de 2015).

B. Formalidad para el nombramiento

Los nombramientos del Presidente, gobernadores y alcaldes se hacen por decreto; los de ministros, directores de departamento administrativo y directores de entidades centrales o descentralizadas, por resolución (Art. 2.2.5.1.3 Decreto 1083 de 2015).

C. Requisitos para el nombramiento y ejercer el empleo

Se requiere reunir los requisitos del cargo, no estar inhabilitado, no gozar de pensión ni tener edad de retiro forzoso, no estar en interdicción, tener definida la situación militar, contar con certificado médico de aptitud y examen de ingreso, y ser nombrado y tomar posesión (Art. 2.2.5.1.4 Decreto 1083 de 2015).

D. Procedimiento Verificación de Cumplimiento de Requisitos

Corresponde al Subdirector Administrativo (Jefe de Personal) verificar y certificar el cumplimiento de requisitos y competencias, y los antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales del aspirante (Art. 2.2.5.1.5 Decreto 1083 de 2015). No se pueden exigir documentos que ya reposen en la entidad; los títulos obtenidos en el exterior requieren homologación del Ministerio de Educación Nacional, presentable dentro de los dos (2) años siguientes a la posesión (Art. 2.2.2.3.4 Decreto 1083 de 2015). Los nombramientos tienen efectos fiscales desde la posesión.

E. Comunicación y término para aceptar el nombramiento

El nombramiento se comunica por escrito, físico o electrónico, y el interesado cuenta con diez (10) días para aceptarlo o rechazarlo (Art. 2.2.5.1.6 Decreto 1083 de 2015).

F. Modificación o aclaración de un nombramiento

Procede cuando hay error en la persona, no se ha comunicado la designación, hay error en la denominación o ubicación del cargo, o se requiere corregir errores formales o aritméticos (Art. 2.2.5.1.11 Decreto 1083 de 2015).

G. Derogatoria de un nombramiento

Procede cuando el designado no acepta ni toma posesión en los plazos legales, no es viable la posesión, la administración no comunicó el nombramiento, o la designación se hizo mediante acto inadecuado (Art. 2.2.5.1.12 Decreto 1083 de 2015).

H. Revocatoria del nombramiento

Procede cuando el nombrado no reúne los requisitos del cargo, conforme al artículo 5º de la Ley 190 de 1995 y demás normas aplicables (Art. 2.2.5.1.13 Decreto 1083 de 2015).

VII. Proceso para una Posesión

A. Plazos para la posesión

El designado debe tomar posesión dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la aceptación, prorrogable hasta por noventa (90) días hábiles más si no reside en el lugar del empleo o por causa justificada (Art. 2.2.5.1.7 Decreto 1083 de 2015).

B. Declaración de bienes y rentas y Hoja de vida (SIGEP II)

Previo a la posesión, debe declararse bajo juramento el monto de bienes y rentas y diligenciarse la hoja de vida en el SIGEP; esta información se actualiza cada año o al momento del retiro (Art. 2.2.5.1.9 Decreto 1083 de 2015).

C. Posesión

El posesionado presta juramento de cumplir la Constitución y las leyes ante la autoridad competente según el nivel del cargo (Presidente, gobernador, alcalde, jefe del organismo, etc.), dejando constancia en acta firmada. Es indispensable declarar bajo juramento no tener conocimiento de procesos alimentarios pendientes (Art. 2.2.5.1.8 Decreto 1083 de 2015).

D. Eventos en los cuales no pueda darse la posesión al cargo

No podrá darse posesión cuando el nombramiento no se ajuste a la Constitución o la ley, provenga de autoridad no competente, el nombrado desempeñe otro empleo público del cual no se haya separado, tenga medida de aseguramiento privativa de la libertad, o se hayan vencido los términos legales (Art. 2.2.5.1.10 Decreto 1083 de 2015).

E. Inhabilidad sobreviniente al acta de nombramiento o posesión

Si sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad, el nombrado debe advertirlo y renunciar, o la administración revocará el nombramiento. Si la inhabilidad no se generó por dolo o culpa y es subsanable, el servidor cuenta con tres (3) meses para resolverla (Art. 2.2.5.1.14 Decreto 1083 de 2015).

VIII. Trámite Interno Nombramiento y Posesión CSPM

El Subdirector Administrativo revisa la normatividad vigente y los requisitos del postulado, aplicando el FORMATO DE GESTIÓN HUMANA – F-GH-005, Lista de Verificación de Documentos para Nombramiento y Posesión V0.